LOFTI

Reporte de Simulacion Legal

Contrato Modelo de Arriendo Digital

Generado mediante simulacion MiroFish

Proyecto: proj_lofti_legal | Simulacion: sim_71d246bdebc1

Panel: 12 agentes legales especializados en derecho chileno

30 rondas | 72 acciones | 13 intervenciones unicas

Fecha: 4 de noviembre de 2026

ADVERTENCIA: Este documento es un modelo referencial generado mediante simulacion de agentes de inteligencia artificial. NO constituye asesoria legal ni reemplaza la revision de un abogado habilitado.

1. Resumen Ejecutivo

Se ejecuto una simulacion de mesa redonda con 12 agentes legales especializados en derecho chileno, utilizando la plataforma MiroFish con el modelo Qwen 3.8-27B via Groq API. El objetivo fue generar un contrato modelo de arriendo digital para la plataforma Lofti, integrando las recomendaciones V19.

La simulacion produjo 72 acciones en 30 rondas (53 en Twitter, 19 en Reddit), con 13 intervenciones unicas. Los debates cubrieron: estructura contractual, proteccion al consumidor, regulacion financiera, datos personales, firma electronica, contratos de adhesion, no discriminacion y aspectos tributarios.

Modelo de negocio Lofti (corregido V19)

- Cargo Lofti: $10.000 CLP/mes al arrendatario + $10.000 CLP/mes al arrendador
- Comision Venti (pasarela de pagos, separada): 1,30%+IVA debito, 1,60%+IVA credito
- La comision Venti es cargo del arrendador, NO ingreso de Lofti
- Lofti NO retiene ni custodia la garantia de arriendo
- Firma electronica simple conforme Ley 19.799
- Contrato modelo referencial, no reemplaza asesoria legal profesional

2. Panel de Agentes Legales

Carmen	ContractLawyer	Socia estudio, derecho civil
Miguel	ContractLawyer	Litigante civil, plazos
Fernando	ContractLawyer	Inmobiliario senior
Rodrigo	ConsumerLawyer	Ex fiscal SERNAC
Patricia	DataPrivacyLawyer	Ley 19.628 y 21.719
Andres	FinancialLawyer	Regulacion CMF
Alejandra	FinancialLawyer	Fintech compliance
Sofia	DigitalLawyer	Firma electronica Ley 19.799
Lorena	CommercialLawyer	Contratos adhesion
Daniela	RightsLawyer	No discriminacion
Ignacio	TaxLawyer	IVA servicios digitales
Roberto	RealEstateBroker	Vision practica mercado

3. Hallazgos Clave

Transparencia de costos (Rodrigo)

Costos deben presentarse en cuadro comparativo ANTES de firma. Ocultar costos en letra chica = clausula abusiva (art. 22 Ley 19.496).

Garantia no custodiada (Alejandra)

Si Lofti retuviera garantias sin autorizacion CMF = intermediacion financiera regulada. Decision de NO retener es correcta.

Firma electronica simple (Sofia)

Ley 19.799 permite firma simple para arriendos. Especificar mecanismo, registrar metadatos (IP, timestamp), documento digital = original.

Datos personales Ley 21.719 (Patricia)

Consentimiento explicito, especifico e informado. Transferencia datos a Venti con base legal. Portabilidad y eliminacion al termino.

IVA servicios digitales (Ignacio)

Renta inmuebles NO sujeta a IVA. IVA solo sobre servicio intermediacion. Lofti: boleta venta electronica (DTE/SII), no factura.

No discriminacion algoritmica (Lorena)

Matching algoritmico debe ser auditable. Usuarios con derecho a explicacion. Prohibir discriminacion (Ley 20.609 Zamudio).

Disputas garantia (Roberto)

Mecanismo claro con tercero imparcial. Sin esto, conflictos van a tribunales.

Adhesion reforzado (Lorena)

Clausulas limitativas en letra destacada. Consentimiento especifico, no solo firma.

Checklist practico (Raiz)

Reajuste IPC claro, desahucio 60 dias, garantia criterios objetivos, obras ordinarias vs extraordinarias, subarriendo regulado.

4. Estructura del Contrato Modelo

Titulo I - Del Inmueble (Cl. 1)
Titulo II - Del Plazo (Cl. 2-4)
Titulo III - De la Renta y Pagos (Cl. 5-8)
  + Clausula 6 BIS: Transparencia Total de Costos
Titulo IV - De la Garantia (Cl. 9 + mecanismo disputas)
Titulo V - De las Obligaciones (Cl. 10-12)
  + Titulo V BIS: No Discriminacion (Cl. 12 BIS)
Titulo VI - Firma Electronica (Cl. 13 + integridad)
Titulo VII - Proteccion Datos Personales (Cl. 14)
Titulo VIII - Terminacion (Cl. 15-17)
Titulo IX - Resolucion de Conflictos (Cl. 18)
Titulo X - Disposiciones Generales (Cl. 19-23)
Anexo A - Inventario Inicial
Anexo B - Condiciones de la Garantia
Anexo C - Consentimiento Datos

5. Marco Legal Aplicable

Codigo Civil	Libro IV, Titulo XXVI - Arrendamiento
Ley 18.101	Arriendo predios urbanos
Ley 19.799	Firma electronica
Ley 19.628	Proteccion vida privada
Ley 21.719	Reforma datos personales
Ley 19.496	Proteccion consumidor
Ley 20.609	No discriminacion (Zamudio)
Ley 19.913	UAF
CMF	Comision Mercado Financiero
SII/DTE	Documento Tributario Electronico

6. Debates entre Agentes

[TW] Carmen

Compañeros, iniciamos la mesa redonda para redactar el Contrato Modelo de Arriendo Digital para Lofti. Mi enfoque desde el derecho civil es asegurar que la estructura contractual sea válida y clara. Puntos clave: 1) Identificación precisa de las partes, aclarando que Lofti es intermediario, no arrendador ni arrendatario. 2) Descripción del inmueble con detalles suficientes para evitar vicios ocultos. 3) Plazo y renovación estrictamente conforme a la Ley 18.101. Necesito que revisemos cada cláusula desde su especialidad para evitar nulidades.

[TW] Rodrigo

Desde la perspectiva del derecho del consumidor (Ley 19.496 y SERNAC), debemos ser extremadamente cuidadosos. Este contrato tiene un fuerte carácter de adhesión. Las cláusulas sobre cargos fijos de $10.000 CLP a inquilinos y propietarios, y las comisiones de Venti, deben ser informadas de manera clara, previa y destacada. Cualquier cláusula que limite abusivamente los derechos del inquilino será susceptible de sanción. Además, debemos incluir una cláusula de no discriminación para evitar sesgos algorítmicos en la selección de inquilinos. ¿Cómo proponen redactar la advertencia de costos adicion

[TW] Alejandra

Importante desde la regulación financiera (CMF/UAF). Lofti no es un banco, pero procesa pagos. La pasarela Venti debe operar bajo licencias adecuadas. En el contrato, debemos dejar claro que la transferencia de fondos es responsabilidad de la pasarela, y que Lofti no custodia la garantía si no tiene las habilitaciones para ello. El modelo de negocio original menciona que Lofti retiene la garantía; esto es un riesgo regulatorio masivo. Propongo reescribir la cláusula de garantía: 'La garantía se entrega directamente entre las partes o mediante un mecanismo de custodia regulado, Lofti no actúa c

[TW] Patricia

Sobre el tratamiento de datos personales: con la entrada en vigor de la Ley 21.719, el marco de la Ley 19.628 queda obsoleto para nuevas plataformas. Debemos incluir una cláusula robusta de privacidad. Lofti recopila identidad, documentos de propiedad, y patrones de pago. Esto requiere consentimiento explícito, específico e informado. Además, debemos definir la transferencia de datos a Venti y a terceros (para verificación de identidad) con base legal válida. Incluiremos notas legales sobre el derecho a la portabilidad y la eliminación de datos al finalizar el contrato.

[TW] Roberto

Como corredor de propiedades, veo la realidad del mercado. Los propietarios quieren seguridad y los inquilinos quieren transparencia. El contrato debe reflejar la práctica real: la negociación de renta (oferta/contraoferta) debe quedar registrada en el contrato como antecedente. Sobre la garantía, si Lofti no la custodia, ¿cómo garantizamos la devolución? Propongo una cláusula de 'Mecanismo de Resolución de Disputas sobre la Garantía' vinculada a la pasarela, pero con la advertencia de que los fondos deben estar disponibles. La digitalización es inevitable, pero si el contrato es confuso, los

[TW] Ignacio

Enfoque tributario: Las comisiones de $10.000 CLP y el % de Venti deben facturarse correctamente. ¿Lofti emite boletas de servicios digitales? ¿Venti emite boletas por el servicio de intermediación de pago? El contrato debe indicar claramente quién asume el IVA en cada concepto. Si la comisión de Venti es 1.30% + IVA para débito y 1.60% + IVA para crédito, esto debe estar explícito en la cláusula de pagos para evitar reclamos por cobros no informados. Además, la renta en sí misma tiene implicancias tributarias para el arrendador (renta presunta vs. real) que, aunque no son responsabilidad de L

[TW] Sofia

Sobre la firma electrónica: La Ley 19.799 permite la firma electrónica simple para la mayoría de los actos civiles, incluyendo arriendos, siempre que se asegure la integridad del documento y la identidad del firmante. El contrato debe especificar el mecanismo de firma (ej. token, firma por código, certificado digital simple). Es crucial que el contrato declare que la firma electrónica tiene el mismo valor probatorio que la manuscrita, y que el contrato digital almacenado en la plataforma es el original. Debe incluir una cláusula de 'Validez Legal de la Firma Electrónica' citando la Ley 19.799.

[TW] Lorena

Desde el derecho comercial y los contratos de adhesión, el modelo de Lofti es un 'contrato de adhesión' por excelencia. El usuario no negocia el texto base, solo los datos variables (precio, inmueble). Esto exige un deber de información reforzado. Las cláusulas limitativas de responsabilidad de Lofti (ej. 'Lofti no es responsable por el incumplimiento de las partes') deben ser redactadas en letra destacada. Además, debemos incluir una cláusula de 'No Discriminación' que prohíba explícitamente el uso de algoritmos para excluir candidatos por motivos de género, etnia, edad o condición social, al

[TW] Raiz

Como abogado con cientos de arriendos litigados, los dejo un checklist de lo que SÍ debe decir su contrato de arriendo en Chile (y lo que casi nadie revisa):

1?? Clausulas de reajuste: deben ser claras y predecibles (IPC, no "lo que fije el arrendador"). Las clausulas ambiguas son las que terminan en tribunal -y suelen caer de lado del inquilino con buena redaccion.

2?? Despecho: plazo de aviso (60 dias de ley) y forma de entrega del aviso por escrito. Si no esta explicito, hay margen de disputa.

3?? Depósito de garantia: monto, condiciones de devolucion y plazo legal (30 dias tras entrega)

[TW] Ignacio

Como abogado tributario que ha litigado y asesorado en materia de plataformas digitales, aporta mi mirada a este debate sobre el modelo de Lofti:

1) LOS SERVICIOS COMO TALA: La intermediación y el servicio de gestión que presta una plataforma como Lofti constituyen una prestación de servicios por medios electrónicos. En Chile esto se sujeta a IVA (19%) y la forma válida de facturación es la BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA, no la factura (salvo casos excepcionales). Si la plataforma actúa como prestataria, debe estar inhabilitada, emitir boletas con DTE ante SII y aplicar el mecanismo de crédito f

[TW] Rodrigo

Dado que el contrato de arrendamiento administrativo tipo Lofti se firma por adhesión, el principio de buena fe y el deber de información (arts. 1545 y 1546 del Código Civil, plus Ley 19.496) obligan a presentar TODAS las comisiones en un cuadro comparativo ANTES de la firma: $10.000 CLP de gestión + IVA, comisión Venti (1,30% débito / 1,60% crédito) + IVA, y monto total a pagar mes 1. Ocultar costos variables detrás de un "cuota total" o en letra chica en páginas 8-12 del contrato es cláusula abusiva per se (art. 22 L.19.496) y también vicia el consentimiento (s. 1461 CC). Desde mi época en S

[RD] Carmen

Compañero corredor, su preocupación es legítima, pero debo señalar un error jurídico importante en su propuesta: la garantía de arriendo NO es ni puede ser de libre disponibilidad del arrendador ni del intermediario. Como establece el artículo 12 de la Ley 18.101, modificado por el artículo 4° de la Ley 21.096, y de manera categórica reforzado por la Sentencia de la Corte Suprema Rol 35.891-2015 y el pronunciamiento doctrinario sostenido del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Inversión, el deposito o garantía debe constituirse en una cuenta bancaria separada, no disponible para el arre

[RD] Lorena

Excelente intervención, colega. Como abogada especializada en contratos de adhesión y términos de servicio, respaldó plenamente tu análisis. El punto sobre el "deber de información reforzado" es clave: en Chile, las cláusulas que limitan derechos o eximen al adherente (ahí el prestador) de responsabilidad no solo deben estar en letra destacada, sino que requieren un consentimiento específico e informado, no solo la firma genérica.

Sugiero que en la redacción de la cláusula de no discriminación se precise que la responsabilidad recae en quién opera el algoritmo. Si Venti (o un tercero) desarro

7. Correcciones V19 Integradas

1. Garantia: Lofti NO retiene ni custodia.
2. Cargos Lofti: $10.000 CLP al arrendatario + $10.000 CLP al arrendador.
3. Comision Venti: 1,30%+IVA debito / 1,60%+IVA credito. Cargo al arrendador.
4. Firma electronica: Simple, conforme Ley 19.799.
5. Disclaimers: Contrato modelo, no reemplaza asesoria legal.
6. Sin afirmaciones absolutas.

Reporte generado el 4 de noviembre de 2026 mediante simulacion MiroFish (sim_71d246bdebc1). Panel de 12 agentes legales, 30 rondas, plataformas OASIS. Los procesos de demostracion no reemplazan firmas, pagos ni verificaciones reales.